

# **Regulamin udzielania kredytu gotówkowego dla klientów indywidualnych**

Bank Przykładowy S.A.

BP/REG/10

Wersja 1

Obowiązuje od 1 listopada 2025 r.

## Rozdział 1

### Postanowienia ogólne

#### § 1.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A. z siedzibą pod adresem ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000000000, NIP 000-000-00-00;
- 2) **Klient** — osoba fizyczna lub inny podmiot, który zawarł z Bankiem umowę;
- 3) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 4) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający przechowywanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania i odtworzenia bez zmian;
- 5) **Taryfa** — obowiązująca w Banku taryfa opłat i prowizji;
- 6) **Placówka** — punkt Banku obsługujący Klientów;
- 7) **Bankowość elektroniczna** — usługa umożliwiająca dostęp do rachunku i składanie dyspozycji przez Internet lub aplikację mobilną;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, dostępny pod numerem 800 000 001;
- 9) **Instrument płatniczy** — zindywidualizowane urządzenie, za pomocą którego Klient składa zlecenie płatnicze;
- 10) **Uwierzytelnienie** — procedura umożliwiająca Bankowi weryfikację tożsamości Klienta lub ważności instrumentu płatniczego;
- 11) **Dyspozycja** — oświadczenie woli Klienta dotyczące produktu Banku.

#### § 2.

1. Regulamin określa zasady udzielania przez Bank Przykładowy S.A. kredytów gotówkowych osobom fizycznym, które zaciągają zobowiązanie w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumentom), a także zasady obsługi i spłaty tych kredytów.
2. Kredyt gotówkowy jest kredytem konsumenckim udzielanym w złotych polskich, na każdy cel konsumpcyjny wskazany przez Klienta we wniosku, bez obowiązku udokumentowania sposobu wykorzystania środków. Kwota kredytu wynosi od 1 000,00 zł do 150 000,00 zł, a okres kredytowania — w przedziale od 6 miesięcy do 120 miesięcy.
3. Regulamin stanowi nieodłączną część umowy kredytu. W sprawach niepoddanych regulacji w umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2024 poz. 1497) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646).

#### § 3.

Poza określeniami wymienionymi w poprzednim paragrafie, w Regulaminie przyjęto następujące pojęcia dotyczące kredytu:

- 1) **Kredytobiorca** — Klient, który zawarł z Bankiem umowę kredytu gotówkowego, a w przypadku współkredytobiorców — każdy z nich;

- 2) **Kwota kredytu** — suma wszystkich środków pieniężnych, które Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy na podstawie umowy, z wyłączeniem kosztów kredytu;
- 3) **Całkowity koszt kredytu** — wszelkie koszty, które Kredytobiorca jest obowiązany ponieść w związku z umową, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje i marże, z wyłączeniem opłat notarialnych;
- 4) **RRSO** — rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli całkowity koszt kredytu wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym;
- 5) **Całkowita kwota do zapłaty** — suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu;
- 6) **Rata** — kwota płatna cyklicznie na spłatę kredytu, składająca się z kapitału i odsetek;
- 7) **Harmonogram spłat** — zestawienie terminów i wysokości rat wraz z podziałem na kapitał i odsetki;
- 8) **Zdolność kredytowa** — zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

#### § 4.

1. Prawa i obowiązki stron wynikają z następujących dokumentów, które Bank udostępnia Klientowi na trwałym nośniku przed zawarciem umowy:
  - 1) formularza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego;
  - 2) umowy kredytu wraz z załączonym harmonogramem spłat;
  - 3) niniejszego Regulaminu;
  - 4) taryfy opłat i prowizji, tj. dokumentu: Taryfa prowizji i opłat Bank Przykładowy S.A. dotyczących kredytów i pożyczek (zwanej dalej „Taryfą”).<sup>1</sup>
2. W razie rozbieżności między postanowieniami umowy a Regulaminem rozstrzygające są postanowienia umowy. Opłaty i prowizje niewskazane w umowie są pobierane wyłącznie wówczas, gdy ich wysokość i podstawa naliczania wynikają z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

#### § 5.

1. Kredyt gotówkowy nie może być przeznaczony na cele, które są sprzeczne z prawem, w szczególności na działalność zakazaną przepisami lub na zakup towarów i usług, których obrót jest ograniczony. Bank nie kontroluje celu wydatkowania środków, ale ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli stwierdzi użycie kredytu w sposób sprzeczny z prawem.
2. Kredyt nie może być wykorzystany do spłaty zobowiązań wobec Banku, które w dniu zawarcia umowy są przeterminowane, chyba że Bank wyrazi na to zgodę w umowie jako refinansowanie zadłużenia.

#### § 6.

1. Bank prowadzi obsługę kredytu za pośrednictwem placówek oraz kanałów zdalnych: bankowości elektronicznej i infolinii pod numerem 800 000 001. Infolinia jest dostępna codziennie przez całą dobę.
2. Dyspozycje dotyczące kredytu Klient może składać:
  - 1) osobiście w placówce Banku, po okazaniu dokumentu tożsamości;

---

<sup>1</sup>) Taryfa jest dostępna w placówkach Banku oraz na stronie <https://bank.example>; opłaty związane z obsługą kredytu gotówkowego wskazano w odrębnych pozycjach Taryfy.

- 2) w bankowości elektronicznej, po zalogowaniu i potwierdzeniu dyspozycji;
- 3) telefonicznie, o ile dana czynność została udostępniona w tym kanale.

## **§ 7.**

1. Bank jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje o Kliencie i jego zobowiązaniach, objęte tajemnicą bankową. Informacje te mogą być ujawnione tylko w przypadkach przewidzianych w przepisach Prawa bankowego.
2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank informacji o jego zobowiązaniach do biura informacji kredytowej i do systemu wymiany informacji między bankami w zakresie i na zasadach określonych w przepisach. Zgoda ta nie wyłącza prawa Klienta do żądania informacji o przetwarzanych danych.

## **§ 8.**

1. Bank gwarantuje Klientom z niepełnosprawnościami równy dostęp do informacji o kredycie, w tym możliwość otrzymania dokumentów w formie dostępnej, oraz pomoc pracownika placówki przy składaniu wniosku i podpisywaniu umowy.
2. Na wniosek Klienta Bank udziela informacji o warunkach kredytu także w trakcie rozmowy z doradcą, a notatkę ze spotkania przekazuje na trwałym nośniku, jeżeli Klient o to poprosi.

# **Rozdział 2**

## **Wniosek i ocena zdolności kredytowej**

## **§ 9.**

1. Kredyt gotówkowy udzielany jest osobie fizycznej, która ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskuje regularne dochody w wysokości co najmniej 2 500,00 zł miesięcznie.
2. Wniosek o kredyt składa się w oddziale Banku, w bankowości elektronicznej lub — po uzgodnieniu z doradcą — telefonicznie. Do wniosku Klient dołącza:
  - 1) dokument tożsamości;
  - 2) dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów;
  - 3) oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach finansowych, w tym o:
    - a) kredytach i pożyczkach zaciągniętych w Banku i w innych instytucjach;
    - b) poręczeniach i gwarancjach udzielonych osobom trzecim.
3. Bank rozpatruje wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.<sup>2</sup> O wyniku Bank informuje Klienta w sposób wskazany we wniosku, a pozytywna decyzja kredytowa jest ważna przez 30 dni.

## **§ 10.**

1. Przed zawarciem umowy Bank dokonuje analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie informacji uzyskanych od Klienta, danych zgromadzonych przez Bank oraz informacji pochodzących z baz danych, w tym z biura informacji kredytowej. Ocena uwzględnia w szczególności:

---

2) Termin biegnie od dnia roboczego następującego po dniu złożenia kompletu dokumentów; jeżeli Bank poprosi Klienta o uzupełnienie wniosku, bieg terminu zawiesza się do dnia otrzymania uzupełnienia.

- 1) wysokość, stabilność i źródło dochodów;
  - 2) wydatki stałe oraz liczbę osób pozostających na utrzymaniu Klienta;
  - 3) dotychczasową historię spłat zobowiązań;
  - 4) wskaźnik obciążenia dochodu ratami, który nie może przekraczać 50%.
2. Bank może odmówić udzielenia kredytu, jeżeli ocena zdolności kredytowej jest niewystarczająca, wnioskodawca przedstawił nieprawdziwe dane albo nie można zweryfikować jego tożsamości zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy — zob. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644).
3. Jeżeli odmowa następuje na podstawie informacji z bazy danych, Bank bezzwłocznie i nieodpłatnie informuje o tym Klienta oraz o nazwie bazy. Na wniosek Klienta Bank wyjaśnia sposób dokonania oceny zdolności kredytowej, a gdy ocena została dokonana w sposób zautomatyzowany — umożliwia Klientowi uzyskanie interwencji pracownika Banku i zakwestionowanie decyzji.<sup>3</sup>

#### **§ 11.**

1. Bank może zaproponować Klientowi, którego wniosek został oceniony negatywnie, zmianę parametrów kredytu, w szczególności:
  - 1) obniżenie kwoty kredytu do poziomu odpowiadającego zdolności kredytowej;
  - 2) wydłużenie okresu kredytowania w celu obniżenia wysokości raty;
  - 3) przystąpienie do kredytu dodatkowego współkredytobiorcy lub poręczyciela.
2. Propozycja takiej zmiany nie stanowi nowej oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego do czasu jej pisemnego potwierdzenia przez Bank, a ostateczna decyzja podlega ponownej ocenie zdolności kredytowej.

#### **§ 12.**

1. Klient prowadzący równolegle działalność gospodarczą wskazuje we wniosku, czy kredyt będzie przeznaczony na cele niezwiązane z tą działalnością. Jeżeli kredyt ma służyć celom prowadzonej działalności, Bank traktuje wniosek na zasadach przewidzianych dla kredytów dla przedsiębiorców, a nie na podstawie Regulaminu.
2. Klient oświadcza także, czy jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny takiej osoby. Oświadczenie to Bank wykorzystuje do określenia środków bezpieczeństwa finansowego wymaganych przepisami — zob. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644).

#### **§ 13.**

1. Wniosek o kredyt może zostać złożony także wspólnie z małżonkiem, jeżeli osoby te zamierzają zaciągnąć zobowiązanie jako współkredytobiorcy. W takim przypadku oceny zdolności kredytowej dokonuje się łącznie, na podstawie dochodów i wydatków obu wnioskodawców.
2. Każdy ze współkredytobiorców składa własne dokumenty tożsamości i dochodów oraz podpisuje oświadczenia o zobowiązaniach. W razie odmowy jednego z nich do

---

3) Zasady wyjaśniania oceny i prawo do interwencji człowieka wynikają z przepisów o kredycie konsumenckim (zob. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2024 poz. 1497)) oraz z przepisów o ochronie danych osobowych.

przedstawienia dokumentów Bank rozpatruje wniosek jako złożony przez pozostałego wnioskodawcę, o ile ten wyrazi na to zgodę.

#### **§ 14.**

1. Przy ocenie zdolności kredytowej Bank uwzględnia obciążenia Klienta z tytułu kart kredytowych niezależnie od faktycznego wykorzystania limitu, przyjmując wartość miesięcznego obciążenia ustaloną według wewnętrznych zasad ostrożnościowych.
2. Bank stosuje bufor bezpieczeństwa na wypadek wzrostu stóp procentowych oraz inne czynniki ryzyka, a wynik oceny przedstawia Klientowi w formie informacji o maksymalnej kwocie raty, na którą pozwala jego sytuacja finansowa.

### **Rozdział 3**

#### **Zawarcie umowy i formularz informacyjny**

#### **§ 15.**

1. Przed tym, jak Klient zostanie związany umową lub ofertą, Bank przekazuje mu na trwałym nośniku formularz informacyjny, który zawiera w szczególności:
  - 1) rodzaj kredytu, całkowitą kwotę kredytu oraz okres kredytowania;
  - 2) stopę oprocentowania, warunki jej stosowania oraz — jeżeli są dostępne — indeksy lub stawki referencyjne;
  - 3) całkowity koszt kredytu, RRSO i całkowitą kwotę do zapłaty;
  - 4) liczbę, wysokość i częstotliwość płatności rat;
  - 5) informacje o prawie odstąpienia od umowy i o prawie wcześniejszej spłaty.
2. Reprezentatywna wartość RRSO kredytu gotówkowego wynosi 13,8%.<sup>4</sup> Przykład obliczono przy założeniu, że kredyt w wysokości 25 000 zł jest udzielany na okres 60 miesięcy, a koszty kredytu obejmują prowizję oraz odsetki naliczane według stałej stopy.
3. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego otrzymania projektu umowy, jeżeli Bank oceni zdolność kredytową jako wystarczającą do zawarcia umowy; projekt nie wiąże Banku po upływie terminu wskazanego w decyzji kredytowej.

#### **§ 16.**

1. Umowa kredytu jest zawierana przez strony w formie pisemnej, a za zgodą Klienta — w postaci elektronicznej lub na odległość za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia podpisów lub — w razie zawarcia na odległość — z chwilą złożenia przez Klienta oświadczenia woli w sposób przewidziany w umowie.
2. Umowa kredytu zawiera w szczególności:
  - 1) strony umowy oraz rodzaj kredytu;
  - 2) kwotę kredytu, okres kredytowania i sposób wypłaty środków;
  - 3) oprocentowanie, RRSO, całkowity koszt kredytu i całkowitą kwotę do zapłaty;
  - 4) terminy i sposób spłaty rat;
  - 5) zasady wcześniejszej spłaty, odstąpienia od umowy i jej wypowiedzenia;

4) Rzeczywista wartość RRSO dla konkretnej umowy zależy od kwoty, okresu kredytowania, oprocentowania i kosztów, i jest podawana w umowie oraz w formularzu informacyjnym.

- 6) inne warunki, w tym:
  - a) zasady naliczania odsetek za opóźnienie;
  - b) informację o rachunku, z którego raty będą pobierane;
  - c) dane organu nadzoru i właściwego rzecznika finansowego.
3. Bank powiadamia Klienta o zawarciu umowy i jej warunkach w terminie 14 dni, jeżeli umowę zawarto na odległość. Treść umowy podlega ochronie w zakresie danych osobowych na zasadach wskazanych w § 61.

#### **§ 17.**

1. Umowa kredytu może przewidywać następujące zabezpieczenia spłaty:
  - 1) poręczenie udzielone przez osobę trzecią;
  - 2) pełnomocnictwo do rachunku Klienta w zakresie pobierania rat;
  - 3) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, jeżeli przewiduje to umowa.
2. Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej spłaty. Zabezpieczenie wygasa po całkowitej spłacie kredytu, a Bank przekazuje Klientowi dokumenty dotyczące zabezpieczenia w terminie 14 dni.

#### **§ 18.**

1. Umowę kredytu można zawrzeć w postaci elektronicznej po uprzednim zidentyfikowaniu Klienta w bankowości elektronicznej. Klient potwierdza zawarcie umowy za pomocą środków uwierzytelnienia przekazanego na numer telefonu wskazany w Banku.
2. Umowa zawarta w postaci elektronicznej jest udostępniana Klientowi na trwałym nośniku w bankowości elektronicznej i dodatkowo wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Klient może żądać jej wydania w formie papierowej, bez dodatkowych opłat.

#### **§ 19.**

1. Jeżeli Klient zawiera umowę na odległość, Bank przed złożeniem oświadczenia woli przekazuje mu informacje wymagane przepisami o prawach konsumenta, w tym o tożsamości przedsiębiorcy, głównych cechach usługi, całkowitym koszcie oraz o prawie odstąpienia. Zasady te określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287).
2. Klient może w każdym czasie zażądać, aby Bank przekazał mu treść umowy zawartej na odległość w postaci papierowej, bez opłat. Żądanie takie nie wpływa na ważność ani skuteczność umowy.

#### **§ 20.**

1. Przed zawarciem umowy Bank udziela Klientowi informacji umożliwiających ocenę, czy proponowany kredyt odpowiada jego potrzebom i sytuacji finansowej, w szczególności przez przedstawienie najważniejszych cech produktu oraz konsekwencji niespłacenia kredytu.
2. Klient potwierdza, że otrzymał formularz informacyjny i zapoznał się z jego treścią,

przed złożeniem oświadczenia woli o zawarciu umowy. Brak takiego potwierdzenia uniemożliwia zawarcie umowy.

## **Rozdział 4**

### **Wypłata kredytu**

#### **§ 21.**

1. Bank wypłaca kredyt jednorazowo, na rachunek wskazany w umowie, w terminie 2 dni od dnia, w którym zostały spełnione warunki uruchomienia kredytu.
2. Wypłata kredytu następuje pod warunkiem:
  - 1) zawarcie umowy kredytu;
  - 2) upływ terminu do odstąpienia od umowy, jeżeli Klient zażądał wypłaty dopiero po jego upływie, albo złożenie przez Klienta wniosku o wypłatę przed tym terminem;
  - 3) dostarczenie dokumentów dodatkowych, jeżeli były wymagane w decyzji kredytowej, tj.:
    - a) aktualnego zaświadczenia o dochodach;
    - b) dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia, jeżeli umowa je przewiduje;
  - 4) brak okoliczności wskazujących na utratę przez Klienta zdolności kredytowej.
3. Jeżeli Klient złożył wniosek o wypłatę kredytu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (§ 41), jest obowiązany pamiętać, że w razie odstąpienia od umowy zwraca kapitał wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty.<sup>5</sup>

#### **§ 22.**

1. Wypłata kredytu następuje w złotych polskich, w formie przelewu na rachunek Klienta prowadzony w Banku albo, na wniosek Klienta, na rachunek w innym banku wskazany w umowie. Wypłata kredytu w gotówce nie jest realizowana.
2. Za dzień wypłaty kredytu przyjmuje się dzień uznania rachunku wskazanego w umowie. W razie wypłaty na rachunek w innym banku Bank ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zlecenie przelewu, a nie odpowiada za czas jego przetworzenia przez bank odbiorcy.

#### **§ 23.**

1. Bank ma prawo odmówić wypłaty kredytu lub wstrzymać jego wypłatę, jeżeli przed jej dokonaniem:
  - 1) Klient przedstawił fałszywe dokumenty lub nieprawdziwe oświadczenia;
  - 2) zdolność kredytowa Klienta uległa istotnemu pogorszeniu, w szczególności w wyniku utraty źródła dochodów;
  - 3) wobec Klienta wszczęto postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe;
  - 4) nie zostały spełnione warunki uruchomienia kredytu wskazane w umowie.
2. O odmowie lub wstrzymaniu wypłaty Bank informuje Klienta niezwłocznie, wskazując przyczynę, o ile nie stoją temu na przeszkodzie przepisy prawa.

---

<sup>5</sup>) Zasady zwrotu środków po odstąpieniu określa ustawa — zob. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2024 poz. 1497).

#### **§ 24.**

1. Jeżeli środki nie zostaną wypłacone z przyczyn leżących po stronie Klienta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Bank ma prawo wezwać Klienta do wskazania prawidłowego rachunku lub uzupełnienia dokumentów, wyznaczając dodatkowy termin.
2. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Bank może odstąpić od umowy kredytu, a Klientowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę środków. W takim przypadku Bank zwraca pobrane opłaty, o ile nie dotyczą one czynności już wykonanych i nieodwracalnych.

#### **§ 25.**

1. Klient może zażądać przekazania środków na rachunek osoby trzeciej wskazanej w dyspozycji, jeżeli kredyt jest przeznaczony na zapłatę za towar lub usługę. Dyspozycja taka wymaga akceptacji przez Klienta w sposób zapewniający bezpieczeństwo transakcji.
2. Bank nie odpowiada za nienależyte wykonanie zobowiązania przez osobę trzecią, której przekazano środki, ani za spory między Klientem a sprzedawcą dotyczące towaru lub usługi, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.

## **Rozdział 5**

### **Oprocentowanie, RRSO i prowizje**

#### **§ 26.**

1. Kredyt gotówkowy jest oprocentowany według niezmiennej w całym okresie kredytowania stopy procentowej, której wysokość określa umowa. W dniu wejścia w życie Regulaminu standardowe oprocentowanie nominalne wynosi 11,9% w skali roku.
2. Klienci, którzy przez co najmniej trzy miesiące przed złożeniem wniosku regularnie otrzymywali wynagrodzenie na rachunek osobisty prowadzony w Banku, mogą skorzystać z promocyjnej stopy 8,9% w skali roku; warunek ten Bank weryfikuje w dniu zawarcia umowy.
3. Odsetki oblicza się od kwoty niespłaconego kapitału za każdy dzień korzystania z kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365 dni (366 w roku przestępnym), od dnia wypłaty do dnia poprzedzającego dzień całkowitej spłaty kredytu.
4. Odsetki za opóźnienie w spłacie naliczane są od kwoty zaległego kapitału według stopy 17% w skali roku, jednak nie wyższej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie określona w przepisach prawa.

#### **§ 27.**

1. Całkowity koszt kredytu obejmuje odsetki, prowizje i inne opłaty, które Klient jest zobowiązany ponieść w związku z umową. Koszty niewliczane do całkowitego kosztu kredytu Bank wskazuje w umowie odrębnie, jeśli mogą wystąpić.
2. Za przygotowanie i udzielenie kredytu Bank pobiera jednorazową prowizję w wysokości

3% kwoty kredytu, nie mniej jednak niż 100,00 zł.<sup>6</sup> Prowizję można pokryć ze środków kredytu albo opłacić ze środków własnych Klienta przed wypłatą; sposób zapłaty wskazuje umowa.

3. Pozostałe opłaty związane z obsługą kredytu określa Taryfa prowizji i opłat Bank Przykładowy S.A. dotyczących kredytów i pożyczek; Bank nie pobiera opłat, które nie zostały wskazane w umowie lub w Taryfie.

#### § 28.

Wybrane koszty i opłaty związane z kredytem przedstawia poniższa tabela. Wysokość kosztów w dniu zawarcia umowy jest wskazana w formularzu informacyjnym, a Klient może otrzymać jego wydruk w oddziale Banku.

| Pozycja kosztów                | Wysokość         |
|--------------------------------|------------------|
| Prowizja za udzielenie kredytu | 3% kwoty kredytu |
| Minimalna kwota prowizji       | 100,00 zł        |
| Wezwanie do zapłaty            | 40,00 zł         |
| Zmiana harmonogramu spłat      | 50,00 zł         |
| Duplikat harmonogramu          | 10,00 zł         |

#### § 29.

1. Promocyjna stopa oprocentowania wynosząca 8,9% może być stosowana wyłącznie do kredytów zawartych przez Klientów spełniających warunki promocji, przy czym:
  - 1) warunki promocji są wskazane w umowie i nie mogą zostać zmienione do czasu całkowitej spłaty kredytu;
  - 2) niespełnienie warunku promocji w trakcie obowiązywania umowy nie powoduje podwyższenia oprocentowania, o ile umowa nie stanowi inaczej;
  - 3) promocyjna stopa nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi Banku.
2. Bank informuje o warunkach aktualnej promocji w placówkach oraz na stronie <https://bank.example>.

#### § 30.

1. Jeżeli kredyt jest wypłacany w transzach, odsetki są naliczane od kwoty faktycznie wypłaconej, począwszy od dnia wypłaty każdej transzy. Bank powiadamia Klienta o sposobie naliczenia odsetek w umowie oraz przekazuje harmonogram uwzględniający wypłatę poszczególnych transz.
2. Klient może w każdym czasie, bez opłat, zażądać od Banku symulacji kosztów kredytu przy innej kwocie, innym okresie kredytowania lub innych warunkach promocji. Wynik symulacji ma charakter informacyjny i nie wiąże Banku do czasu zawarcia umowy.

#### § 31.

Przykładowy kredyt gotówkowy zaprezentowano w poniższej tabeli. Wartości mają charakter poglądowy; wiążące dane Klient otrzymuje w formularzu informacyjnym.

<sup>6</sup>) Prowizja jest wliczana do całkowitego kosztu kredytu i uwzględniana w RRSO; w razie odstąpienia od umowy w terminie podlega rozliczeniu na zasadach określonych w § 41.

| Parametr                             | Wartość       |
|--------------------------------------|---------------|
| Oprocentowanie nominalne (stałe)     | 11,9%         |
| Prowizja za udzielenie kredytu       | 3%            |
| RRSO dla przykładu reprezentatywnego | 13,8%         |
| Najniższa kwota kredytu              | 1 000,00 zł   |
| Najwyższa kwota kredytu              | 150 000,00 zł |

## Rozdział 6

### Harmonogram i spłata kredytu

#### § 32.

1. Kredyt spłacany jest w ratach annuitetowych (kapitałowo-odsetkowych), płatnych w terminach wskazanych w harmonogramie spłat. Dzień spłaty raty Klient wskazuje we wniosku; jeżeli przypada on na dzień wolny od pracy, termin płatności upływa w najbliższym dniu roboczym.
2. Harmonogram spłat stanowi załącznik do umowy i zawiera:
  - 1) terminy płatności poszczególnych rat;
  - 2) wysokość każdej raty, z podziałem na część kapitałową i odsetkową;
  - 3) informację o saldzie kapitału po zapłacie każdej raty.
3. Klient ma prawo do nieodpłatnego otrzymania na żądanie, w dowolnym czasie trwania umowy, zestawienia spłat w formie tabeli amortyzacji. Duplikat harmonogramu w formie papierowej jest wydawany za opłatą 10,00 zł.

#### § 33.

1. Raty są ściągane z rachunku wskazanego w umowie w dniu ich wymagalności. Klient jest obowiązany zapewnić na rachunku środki w wysokości umożliwiającej pobranie raty najpóźniej w dniu poprzedzającym termin spłaty.
2. Wpłaty Klienta zaliczane są na poczet zadłużenia w następującej kolejności:
  - 1) odsetki za opóźnienie;
  - 2) zaległe odsetki umowne;
  - 3) zaległy kapitał;
  - 4) odsetki bieżące i kapitał raty;
  - 5) opłaty i prowizje należne Bankowi.
3. Za dzień spłaty uważa się dzień uznania rachunku wskazanego w umowie. Klient może raz w trakcie umowy złożyć wniosek o zmianę dnia spłaty rat lub o zawieszenie spłaty rat na okres do 3 miesięcy — dwukrotnie w całym okresie kredytowania.<sup>7</sup>

#### § 34.

1. Klient jest zobowiązany zapewnić na rachunku, z którego pobierana jest rata, środki wystarczające do jej pokrycia w dniu płatności. Jeżeli na rachunku brakuje środków,

<sup>7)</sup> Zawieszenie spłaty rat wydłuża okres kredytowania i może zwiększyć całkowity koszt kredytu; za zmianę harmonogramu Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą (50,00 zł).

Bank ponawia próbę pobrania raty w kolejnych dniach roboczych, przy czym nie czyni to Klienta wolnym od odpowiedzialności za opóźnienie.

2. Zmiana rachunku, z którego pobierane są raty, wymaga dyspozycji Klienta złożonej co najmniej na 3 dni przed dniem płatności najbliższej raty. Bank zmienia rachunek bez dodatkowych opłat.

### **§ 35.**

1. Na wniosek Klienta Bank może zmienić harmonogram spłat, w szczególności przez zmianę dnia płatności raty albo okresu kredytowania. Zmiana harmonogramu jest odpłatna i wymaga zgody Banku, a opłata wynosi 50,00 zł.
2. Po zmianie harmonogramu Bank przekazuje Klientowi nowy harmonogram na trwałym nośniku, wraz z informacją o wpływie zmiany na całkowity koszt kredytu.

### **§ 36.**

1. Klient może złożyć wniosek o czasowe zawieszenie spłaty kredytu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, dwukrotnie w całym okresie kredytowania. W okresie zawieszenia odsetki od kapitału są naliczane i podlegają kapitalizacji, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Zawieszenie spłaty wymaga zgody Banku, który ocenia, czy nie zachodzą okoliczności wskazujące na brak możliwości spłaty kredytu. Za zawieszenie Bank pobiera opłatę w wysokości 0,00 zł.

## **Rozdział 7**

### **Wcześniejsza spłata kredytu**

### **§ 37.**

1. Klient może w dowolnym momencie spłacić kredyt w całości lub w części przed terminem wskazanym w umowie. Zamiar wcześniejszej spłaty Klient zgłasza w placówce Banku lub w bankowości elektronicznej, co najmniej na 3 dni przed planowaną datą wpłaty.
2. W razie wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o odsetki i opłaty dotyczące okresu, o który skrócono umowę. Bank dokonuje rozliczenia w terminie 14 dni od dnia wcześniejszej spłaty.
3. Bank ma prawo żądać od Klienta rekompensaty za koszty związane z wcześniejszą spłatą kredytu, w wysokości:
  - 1) 1% kwoty spłacanego kapitału — jeżeli do dnia wygaśnięcia umowy pozostało więcej niż rok;
  - 2) 0,5% kwoty spłacanego kapitału — jeżeli do dnia wygaśnięcia umowy pozostało nie więcej niż rok.
4. Rekompensata nie może być wyższa niż kwota odsetek, które Klient zapłaciłby w okresie od dnia wcześniejszej spłaty do dnia wygaśnięcia umowy.<sup>8</sup> Rekompensaty nie pobiera się, gdy spłata następuje ze środków ubezpieczenia kredytu.

8) Limit rekompensaty wynika z przepisów — zob. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2024 poz. 1497). Bank po całkowitej spłacie wydaje zaświadczenie o spłacie w terminie 14 dni.

### **§ 38.**

1. Wcześniejsza spłata kredytu w całości nie wymaga zgody Banku, a ewentualne ograniczenia kwotowe nie mogą uniemożliwić Klientowi całkowitej spłaty. Klient może dokonać wcześniejszej spłaty w dowolnej liczbie wpłat, z tym że rekompensata, o której mowa w Regulaminie, nie jest należna w odniesieniu do spłat nieprzekraczających 10 000,00 zł w ciągu roku.
2. Jeżeli Klient dokonuje spłaty z własnych środków, a Bank nie jest w stanie zidentyfikować wpłaty jako wcześniejszej spłaty, Klient może żądania w ciągu 14 dni skorygowania sposobu zaliczenia wpłaty.

### **§ 39.**

1. Po całkowitej spłacie kredytu umowa wygasa, a Bank wydaje Klientowi na żądanie zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu w terminie 14 dni. Zaświadczenie jest wydawane nieodpłatnie, a każde kolejne — za opłatą 20,00 zł.
2. Bank informuje biura informacji kredytowej o wygaśnięciu zobowiązania, a Klient może wystąpić o aktualizację danych o kredycie, jeżeli odpowiednie zmiany nie zostały odnotowane w terminie 14 dni.

### **§ 40.**

1. Wcześniejsza spłata całości kredytu obejmuje spłatę niespłaconego kapitału, odsetek naliczonych do dnia spłaty oraz innych należności wymagalnych w dniu spłaty. Bank informuje Klienta, na jego żądanie, o kwocie niezbędnej do całkowitej spłaty kredytu w danym dniu.
2. Informacja o kwocie do całkowitej spłaty jest udostępniana w bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku bez dodatkowych opłat. Jest ona ważna w dniu wskazanym w informacji, a po jego upływie wymaga aktualizacji.

## **Rozdział 8**

### **Odstąpienie od umowy**

### **§ 41.**

1. Klient może odstąpić od umowy kredytu bez podawania przyczyn w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy, a jeżeli informacje wymagane przez przepisy zostały przekazane później — od dnia ich otrzymania. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
2. Oświadczenie o odstąpieniu składa się na piśmie, w bankowości elektronicznej albo w innej formie wskazanej w umowie. Do zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia w placówce pocztowej lub jego złożenie w oddziale Banku.
3. W razie odstąpienia od umowy Klient jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, zwrócić Bankowi kapitał wraz z odsetkami naliczonymi za okres od dnia wypłaty do dnia zwrotu, według stopy określonej w umowie. Bank nie może żądać zwrotu innych kosztów, z wyjątkiem opłat uiszczonych przez Bank organom administracji publicznej, których nie można

odzyskać.<sup>9</sup>

#### **§ 42.**

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje po upływie terminu wskazanego w § 41. Po jego upływie Klient może rozwiązać umowę przez wcześniejszą spłatę kredytu na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Zasady odstąpienia od umowy kredytu zawartej na odległość mogą różnić się w drobnych szczegółach od zasad dotyczących umowy zawartej w placówce, ale zawsze zapewniają Klientowi termin nie krótszy niż 21 dni.

#### **§ 43.**

Odstąpienie od umowy kredytu powoduje także skutki w odniesieniu do umów dodatkowych, jeżeli są one związane z kredytem, w szczególności:

- 1) umowa ubezpieczenia zawarta w związku z kredytem wygasa, a składka podlega zwrotowi na zasadach wskazanych w warunkach ubezpieczenia;
- 2) pełnomocnictwa i zlecenia stałe udzielone w związku z kredytem tracą moc z dniem odstąpienia;
- 3) zabezpieczenia kredytu podlegają zwolnieniu w terminie 14 dni.

#### **§ 44.**

1. Bank informuje Klienta o prawie odstąpienia od umowy w formularzu informacyjnym oraz w umowie. Informacja zawiera termin do odstąpienia, sposób złożenia oświadczenia oraz skutki odstąpienia, w tym obowiązek zwrotu kapitału i odsetek za okres korzystania z kredytu.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu udostępnionym w placówce lub w dowolnej formie pisemnej, o ile wynika z niego jednoznacznie wola odstąpienia.

## **Rozdział 9**

### **Ubezpieczenie kredytu (opcjonalne)**

#### **§ 45.**

1. Zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia na życie lub od utraty pracy nie jest warunkiem udzielenia kredytu ani warunkiem wypłaty jego środków. Ubezpieczenie jest oferowane Klientowi dodatkowo, a jego brak nie wpływa na decyzję kredytową.
2. Klient, który wybierze ubezpieczenie, opłaca jednorazową składkę w wysokości 2,5% kwoty kredytu. Składkę można sfinansować ze środków kredytu, co zwiększa kwotę zadłużenia i całkowity koszt kredytu, o czym Bank informuje w formularzu informacyjnym.<sup>10</sup>
3. Klient może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W razie odstąpienia składka podlega zwrotowi w całości; gdy składkę sfinansowano

9) Prawo odstąpienia i skutki jego wykonania określa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2024 poz. 1497); w zakresie umów zawieranych na odległość zob. także ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287).

10) Informacje o zakresie ochrony, wyłączeniach odpowiedzialności i trybie zgłaszania roszczeń zawiera dokument informacyjny o produkcie ubezpieczeniowym, który Klient otrzymuje przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

z kredytu, zwrot zalicza się na poczet kapitału.

#### **§ 46.**

1. Bank oferuje Klientom ubezpieczenie kredytu gotówkowego świadczone przez współpracujący zakład ubezpieczeń. Zakres ubezpieczenia może obejmować śmierć ubezpieczonego, trwałą niezdolność do pracy oraz utratę stałego źródła dochodów.
2. Bank działa w tym zakresie jako agent ubezpieczeniowy i nie jest stroną umowy ubezpieczenia. Wszelkie roszczenia z umowy ubezpieczenia Klient kieruje do zakładu ubezpieczeń, a warunki ubezpieczenia określa dokument przekazywany Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

#### **§ 47.**

1. Ubezpieczenie jest dostępne dla osób, które w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończyły 18 lat i nie przekroczyły wieku określonego w warunkach ubezpieczenia, są zdolne do pracy i nie przebywają na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż miesiąc.
2. Zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli zdarzenie nastąpiło w okresie karencji albo wynikało z okoliczności wyłączonych z odpowiedzialności. Wyłączenia i karencje są wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które Klient otrzymuje przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

#### **§ 48.**

1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Bank przekazuje Klientowi na trwałym nośniku informacje o:
  - 1) zakresie ochrony ubezpieczeniowej i sumie ubezpieczenia;
  - 2) wysokości składki i sposobie jej opłacenia;
  - 3) okresie ubezpieczenia, który nie może być dłuższy niż okres kredytowania;
  - 4) wyłączeniach odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń;
  - 5) prawie do odstąpienia od umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 45.
2. Bank nie może wywierać na Klienta nacisku w celu zawarcia umowy ubezpieczenia i nie uzależnia od niej warunków cenowych kredytu.

## **Rozdział 10**

### **Opóźnienie w spłacie i windykacja**

#### **§ 49.**

1. Gdy Klient nie ureguluje raty w terminie, Bank pobiera odsetki za opóźnienie od kwoty zaległego kapitału za okres od dnia następującego po terminie spłaty do dnia poprzedzającego dzień zapłaty. Odsetki te są wyższe od oprocentowania umownego i wynoszą 17% w skali roku.
2. O opóźnieniu Bank informuje Klienta w formie:
  - 1) wiadomości SMS lub wiadomości w bankowości elektronicznej — od pierwszego dnia opóźnienia;
  - 2) upomnienia pisemnego, za które Bank pobiera opłatę 20,00 zł;

- 3) wezwania do zapłaty, wysłanego po upływie okresu opóźnienia wskazanego w umowie, za które Bank pobiera opłatę 40,00 zł.
3. Opłaty za upomnienie i wezwanie do zapłaty są pobierane wyłącznie za czynności rzeczywiście wykonane przez Bank i nie mogą być naliczone więcej niż jeden raz w związku z tą samą zaległością.

#### **§ 50.**

1. Jeżeli Klient znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, może złożyć do Banku wniosek o zmianę warunków spłaty, w tym o wydłużenie okresu kredytowania, obniżenie raty lub zawieszenie spłaty. Bank rozpatruje wniosek w terminie 7 dni i informuje Klienta o skutkach proponowanej zmiany dla kosztów kredytu.
2. Czynności windykacyjne prowadzone są z poszanowaniem dóbr osobistych Klienta. Bank nie kontaktuje się z Klientem w porze nocnej ani w dni ustawowo wolne od pracy, o ile Klient nie wyraził na to zgody, i nie ujawnia osobom trzecim informacji objętych tajemnicą bankową.
3. Bank może udostępnić informacje o zadłużeniu do biura informacji kredytowej, jeżeli opóźnienie w spłacie przekracza 60 dni, a od poinformowania Klienta o zamiarze przekazania danych upłynęło co najmniej 30 dni.<sup>11</sup>

#### **§ 51.**

1. Na wniosek Klienta, który nie może terminowo regulować rat z powodu przejściowych trudności, Bank analizuje możliwość restrukturyzacji zadłużenia. Restrukturyzacja może polegać na zmianie wysokości rat, wydłużeniu okresu kredytowania lub rozłożeniu zaległości na raty.
2. Restrukturyzacja wymaga zawarcia aneksu do umowy i może prowadzić do zwiększenia całkowitego kosztu kredytu. Przed zawarciem aneksu Bank przedstawia Klientowi informacje o skutkach zmiany, w tym o nowym harmonogramie spłat.

#### **§ 52.**

1. Jeżeli Klient nie zgadza się z wysokością zaległości lub zasadnością naliczenia opłat, może w każdym czasie złożyć reklamację na zasadach określonych w § 59. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku spłaty bezspornej części zadłużenia.
2. Bank wstrzymuje czynności windykacyjne w odniesieniu do spornej części należności na czas rozpatrywania reklamacji, chyba że wstrzymanie mogłoby narazić Bank na utratę możliwości dochodzenia należności.

#### **§ 53.**

1. Opóźnieniem w spłacie jest niezapłacenie w terminie całości lub części raty kredytu, w tym odsetek i innych należności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki zostały zaksięgowane na rachunku wskazanym w umowie.
2. Klient ponosi koszty wynikające z opóźnienia tylko w zakresie przewidzianym w umowie i w Taryfie. Do kosztów tych należą w szczególności odsetki za opóźnienie oraz opłaty za monity i wezwania, naliczane w sposób opisany w § 49.

---

11) Zasady ujawniania informacji o zobowiązaniach reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646); ochrona danych — ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

## **Rozdział 11**

### **Wypowiedzenie umowy**

#### **§ 54.**

1. Bank może wypowiedzieć umowę kredytu w razie zaległości w spłacie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie zawiera pouczenie o możliwości złożenia w terminie 14 dni wniosku o restrukturyzację zadłużenia.
2. Wypowiedzenie umowy przez Bank następuje na piśmie, a okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. W tym okresie Klient może spłacić zaległość i kontynuować umowę na dotychczasowych warunkach.
3. Klient może wypowiedzieć umowę kredytu składając oświadczenie na piśmie; skutkiem wypowiedzenia jest obowiązek spłaty całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia przez Bank.<sup>12</sup>
4. Po upływie okresu wypowiedzenia całość zadłużenia staje się wymagalna, a odsetki od zadłużenia przeterminowanego są naliczane według stopy odsetek za opóźnienie.

#### **§ 55.**

1. Klient może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie, składając oświadczenie w formie pisemnej lub w bankowości elektronicznej. Wypowiedzenie umowy przez Klienta jest równoznaczne z żądaniem całkowitej spłaty kredytu i nie wymaga uzasadnienia.
2. Po otrzymaniu oświadczenia Bank wskazuje Klientowi kwotę niezbędną do całkowitej spłaty kredytu na dzień planowanej spłaty oraz informuje o prawie do rozliczenia kosztów kredytu zgodnie z § 37.

#### **§ 56.**

1. Po upływie okresu wypowiedzenia Klient jest obowiązany spłacić całość zadłużenia, w skład którego wchodzi kapitał, odsetki umowne naliczone do dnia upływu okresu wypowiedzenia oraz odsetki za opóźnienie naliczone od dnia następującego po tym dniu.
2. Jeżeli Klient nie spłaci wypowiedzianego kredytu, Bank może dochodzić należności na drodze sądowej, a także wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, jeżeli Klient złożył odpowiednie oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

#### **§ 57.**

1. Wypowiedzenie umowy powinno być sporządzone na piśmie lub na innym trwałym nośniku i zawierać przyczynę wypowiedzenia oraz kwotę zadłużenia na dzień wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia biegnie od dnia doręczenia oświadczenia drugiej stronie.
2. Jeżeli Klient w okresie wypowiedzenia spłaci całość zaległości wraz z odsetkami i opłatami, wypowiedzenie traci skuteczność, a umowa jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach. Bank potwierdza ten skutek Klientowi na trwałym nośniku.

---

12) Szczegółowy tryb wypowiedzenia umowy kredytu konsumenckiego określa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2024 poz. 1497).

## **Rozdział 12**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 58.**

1. Klient jest zobowiązany zawiadamiać Bank o zmianie danych kontaktowych, miejsca zamieszkania i źródła dochodów w terminie 14 dni od dnia ich zmiany. Korespondencję skierowaną na ostatni znany Bankowi adres uważa się za doręczoną.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2025 r. i stosuje się do umów zawartych od tego dnia. Do umów zawartych wcześniej stosuje się regulamin obowiązujący w dniu ich zawarcia, chyba że Klient zaakceptował nowe brzmienie.
3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przyczyn niezależnych od Banku, w szczególności z awarii systemów teleinformatycznych niezawinionych przez Bank oraz działań organów władzy publicznej.

#### **§ 59.**

1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Bank w dowolnym momencie, w następujący sposób:
  - 1) pisemnie — osobiście w jednostce Banku albo przesyłką pocztową na adres: Bank Przykładowy S.A., Biuro Reklamacji, ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa;
  - 2) ustnie — telefonicznie pod numerem 800 000 001 lub osobiście do protokołu sporządzanego przez pracownika Banku;
  - 3) elektronicznie — na adres reklamacje@bank.example albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
2. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację składającego reklamację, opis zastrzeżeń oraz żądany sposób jej załatwienia. Reklamacje rozpatruje Biuro Reklamacji.
3. Bank udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie:
  - 1) 14 dni od dnia otrzymania reklamacji — w sprawach dotyczących usług płatniczych;
  - 2) 25 dni od dnia otrzymania reklamacji — w pozostałych sprawach.
4. Jeżeli zachowanie tych terminów nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Banku, Bank informuje Klienta o przyczynie opóźnienia i wskaże przewidywany termin odpowiedzi, który nie może przekroczyć 40 dni, a w sprawach płatniczych — 45 dni. Zasady rozpatrywania reklamacji określa także ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823).

#### **§ 60.**

1. Bank ma prawo dokonać zmiany Regulaminu w przypadku co najmniej jednej z następujących przyczyn:
  - 1) zmiany przepisów prawa odnoszących się do usług świadczonych na podstawie Regulaminu;
  - 2) wydania decyzji sądów lub organów administracji publicznej, które mają wpływ na treść Regulaminu;

- 3) zmiany zakresu lub formy świadczonych usług, w szczególności:
  - a) wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rezygnacji z dotychczasowych;
  - b) zmian technologicznych i wymogów bezpieczeństwa.
2. O zmianie Regulaminu Bank powiadamia Klienta na trwałym nośniku, nie później niż 60 dni przed proponowanym dniem jej wejścia w życie. Treść proponowanych zmian jest także dostępna na stronie <https://bank.example> oraz w placówkach Banku.
3. Jeżeli Klient przed dniem wejścia zmian w życie nie zgłosi sprzeciwu, uważa się, że zmiany zostały przyjęte. Klient ma prawo także wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie.

## **§ 61.**

1. Administratorem danych osobowych jest Bank Przykładowy S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000000. Dane są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz przepisów krajowych — zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).
2. Bank przetwarza dane osobowe w celu:
  - 1) zawarcia i wykonania umowy oraz obsługi produktów i usług;
  - 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Banku, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
  - 3) zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Banku, w szczególności:
    - a) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
    - b) zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach ochrony danych można zwracać się do: Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: [iod@bank.example](mailto:iod@bank.example).

## **§ 62.**

1. Umowa kredytu i korespondencja z Klientem prowadzona są w języku polskim. Jeżeli Klient zażąda wersji w innym języku, Bank może ją udostępnić wyłącznie w celach informacyjnych, a rozstrzygająca jest wersja polska.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewiążące, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień, które pozostają w mocy. W miejsce postanowienia nieważnego stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

## **§ 63.**

1. Środki zgromadzone w Banku, w tym wpłaty na rachunki bankowe Klienta, podlegają ochronie gwarancyjnej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości równoważność 100 000 euro. Ochrona nie dotyczy zadłużenia Klienta z tytułu kredytu.
2. Bank udostępnia Klientowi, na jego żądanie, aktualny tekst Regulaminu w formie umożliwiającej jego pobranie i zapisanie, w tym na stronie <https://bank.example> lub w placówce Banku.

**§ 64.**

1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Klient ma prawo do pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym przez wystąpienie do Rzecznika Finansowego, którego strona internetowa to <https://rzecznik-finansowy.example>, albo do właściwego podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowań w sprawie sporów konsumenckich.
2. Spory z umowy kredytu rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Klient będący konsumentem może wytoczyć powództwo także przed sąd właściwy ze względu na swoje miejsce zamieszkania.